

114一試詳解-國際公法

Q01 | 誠信原則在外交行為之具體化：禁反言原則之信賴保護效果與單方行為失權

關於國際法上禁反言原則，下列敘述何者正確？

(A) 通常是指若因自身之行為致他方信賴並依循，即不得再為相反之主張致他方受損害

(B) 在領土判決中常成為判斷領域主權歸屬的最重要因素

(C) 國家元首於聯合國大會發表關於主權範圍之一次性聲明，他國得據以主張禁反言原則

(D) 禁反言原則已成為習慣國際法原則

Analysis | 破題思路

(A)

禁止反言原則，移植至國際法領域，其意涵在於：一國若曾公開承認另一國對某特定領土享有主權，則其日後不得任意撤回該承認，理由在於，被承認國往往已據此在該領土上投入大量資源從事建設，一旦原承認國反悔，被承認國之一切努力將付諸流水。

姜皇池，國際公法：第七講國家領土取得之相關考量因素，月旦法學教室，第29期，93-98頁，2005年03月。

(B)

領土判決判斷領域主權歸屬重要因素，常包含有效控制、保持占有或條約劃界，國際法上禁反言原則僅居於輔助性之地位，而非最重要之判斷因素。

還願專用。嚴禁營利轉售

然而，國際法院於實際適用此原則時，標準並不統一，部分案例要求信賴方須確實受有損害，方能援引；另有部分案例則持較寬鬆之立場，認為禁止反言與默認本質相近，均不過是國際法上誠信原則之不同面向。

姜皇池，國際公法：第七講國家領土取得之相關考量因素，月旦法學教室，第29期，93-98頁，2005年03月。

(C)

一次性聲明，他國「難逕認」據以主張禁反言原則。

(D)

禁止反言原則之淵源，可追溯至英國證據法上之概念，其核心精神在於：

一方當事人若就某一事實作出陳述，致使他方基於對該陳述之信賴而有所行動，則一旦該陳述嗣後被推翻，信賴方即可能蒙受損失，為保護此種信賴利益，法律不允許作出陳述之一方事後翻異其詞。

「禁止反言」是源自於英國的證據法則，並將其類推適用到國際爭端中，但並未見其說明已成為普遍的「習慣國際法原則」。

姜皇池，國際公法：第七講國家領土取得之相關考量因素，月旦法學教室，第29期，93-98頁，2005年03月。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q02 | 去殖民化浪潮下人民自決權與非自治領土之現狀：託管理事會之功能冬眠與聯合國名冊之殘留審查

關於國際法上之非自治領土，下列敘述何者錯誤？

- (A) 非自治領土人民有權主張人民自決權
- (B) 聯合國託管理事會已停止運作
- (C) 聯合國憲章並未要求會員須承認非自治領土獨立
- (D) 目前世界上已無非自治領土

Analysis | 破題思路

(A)

自二十世紀後半期以來，非殖民化運動蓬勃發展，國際法逐漸確立殖民地與非自治領土人民享有「自決權」，得據以脫離殖民母國或外來政權之統治。國際社會中許多新興國家之誕生，正是此一權利具體實踐之成。

姜皇池，論科索沃獨立宣言合法性問題－以國際法院諮詢意見為主之檢視，月旦法學雜誌，第188期，117-134頁，2010年12月15日。

(B)

一九九三年，聯合國安理會正式終止最後一項託管協定，作為第十一個、也是最後一個託管領土，帛瓏於同年舉行公民投票，決定走向獨立，並以第一八五個會員國之身分加入聯合國，至此，託管理事會完成其歷史使命，正式成為歷史名詞，並於一九九四年十一月一日起停止運作。

聯合國託管理事會已停止運作，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

姜皇池，國際法之主體（下），月旦法學教室，第26期，92-102頁，2004年12月。

(C)

除託管制度之外，聯合國另設有處理非自治領土問題之機制，《聯合國憲章》第十一章就「非自治領土」作出專章規範，要求管理此類領土之會員國，將領土居民之福祉置於最高地位，並將促進居民整體發展視為不可推卸之神聖義務。

此項義務具體涵蓋兩大面向：其一，在充分尊重當地文化之前提下，推動居民在政治、經濟、社會與教育各層面之均衡進展，給予公平對待，並保障其免於受到任何形式之虐待；其二，依各領土之特殊條件及其發展程度，循序推進自治進程，尊重當地人民之政治意願，並協助其逐步建立民主自由之政治體制。

聯合國憲章僅要求將促進居民整體發展為主要目的，惟未見其要求會員須承認非自治領土獨立，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

姜皇池，國際法之主體（下），月旦法學教室，第26期，92-102頁，2004年12月。

(D)

大多數非自治領土已陸續走向獨立，然截至二〇〇四年一月，全球仍有「十六個」非自治領土尚未完成自決進程。

包括：美屬薩摩亞、安圭拉、百慕達、英屬維爾京群島、開曼群島、馬爾維納斯群島（又稱福克蘭群島）、直布羅陀、關島、蒙特塞拉特、新喀里多尼亞、比斯開、聖海倫納、托克勞、特克斯和凱科斯群島、美屬維爾京群島及西撒哈拉，就地理分布而言，此等領土主要散布於太平洋地區。

目前世界上已無非自治領土，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

姜皇池，國際法之主體（下），月旦法學教室，第26期，92-102頁，2004年12月。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q03 | 涉外財產徵收賠償與外交保護之國際法防線

：赫爾原則之適當補償標準與窮盡當地救濟之習慣法本質

關於國際法上徵收外國人或公司財產之國際責任，下列敘述何者錯誤？

- (A) 地主國徵收外國公司財產給予之補償是否「適當」，得由徵收國片面規定或裁量
- (B) 地主國對於徵收之補償，在形式上必須符合「適時、合宜與有效」原則
- (C) 地主國得與被徵收公司所屬國明文約定排除「窮盡當地救濟」原則之適用
- (D) 「窮盡當地救濟」原則並非習慣國際法原則，除非兩國明文規定為行使外交保護要件，否則不應適用

Analysis | 破題思路

(A)

就「自然資源永久主權」決議第四點而言，其核心意旨在於：當國家行使主權而採取徵收措施時，應依該國內國法及國際法之規定，向原所有人給付相應之補償。

「各國經濟權利義務憲章」決議第二條第二項 C 款則進一步闡明，無論係國有化、徵收或移轉外國財產所有權，採取該措施之國家均有義務依其本國相關法律規章，並綜合考量一切相關情事，向被徵收方支付補償。

補償是否「適當」，得由徵收國片面規定或裁量，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

林韋仲，外國投資之法律管制與保護－以徵收為中心，國立中正大學法律學研究所碩士，2009年07月。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

此一補償規則最具代表性之表述，通常追溯至一九三八年美國國務卿赫爾就墨西哥徵收事件所發出之外交照會，赫爾於該照會中明確指出，國家固享有徵收之權利，然此項權利之行使，必須同時履行給付「充分、有效且即時」補償之義務，徵收措施之合法性，實繫於此等要件之遵守，此即學界通稱之「赫爾規則」或「赫爾公式」。

就赫爾規則之具體內涵，可參照國際法院一九五二年審理英伊石油公司案時英國政府所提出之論點加以理解，英國就「充分、有效與即時補償」之意義，提出三項具體要件：

第一，補償金額應以企業被徵收當時之價值為基準，並加計自徵收日起至判決作成之日止所累積之利息；第二，受償方必須能夠立即自由運用所受領之補償；第三，補償應以現金方式即時支付，而非以其他替代方式為之。

在形式上必須符合「適時、合宜與有效」原則，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

林韋仲，外國投資之法律管制與保護－以徵收為中心，國立中正大學法律學研究所碩士，2009年07月。

(C)

就外資活動之規範而言，相關資本之輸入及其所得收益，應同時受所在國現行內國法規及國際法之共同拘束。

關於徵收問題，第四點設有明確規範，揭示徵收措施之發動，必須以公共利益為前提，且該公共目的之重要性須顯然凌駕於本國或外國私人利益之上，方具正當性基礎，國家安全與公共用途亦屬此類正當事由。

就補償義務而言，採取徵收措施之國家，應依其本國現行內國法及國際法之規定，向財產所有人給付適當補償，此為徵收合法性之核心要件。

還願專用。嚴禁營利轉售

在爭端解決機制方面，補償爭議發生時，應先循採取徵收措施國家之內國救濟途徑，窮盡國內管轄程序。惟若當事各方達成合意，得將爭端提交仲裁庭或國際司法機構裁判，以尋求公正解決。

明文約定排除「窮盡當地救濟」原則之適用，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

林韋仲，外國投資之法律管制與保護－以徵收為中心，國立中正大學法律學研究所碩士，2009年07月。

(D)

關於卡爾伏條款之效力，學界通說大致從三個層面加以分析。

第一，若條款之目的在於使國家全面放棄對本國公民行使外交保護之主權權利，則該條款在此範圍內不生效力，蓋此種概括性之權利拋棄逾越個人所得自由處分之範疇。

第二，法律上並無明文禁止當事人於契約中約定，凡契約相關事項均由地主國法院取得專屬管轄權。據此，外國人不得僅以地主國司法體系品質不佳為由，在未嘗試尋求當地救濟之情況下，逕行要求母國出面干涉，此種做法有違誠信原則。

第三，若條款之作用在於，即便地主國已明顯違反國際法，仍完全排除母國之干涉權利，則此種條款應歸於無效，因其已超越保障地主國司法自主之正當目的。

在 North American Dredging Company of Texas 案中，仲裁委員會認為卡爾伏條款之主要功能在於強化外國人遵循當地救濟程序之義務，然部分學者對此提出質疑，認為用盡當地救濟本即國際習慣法上外交保護之前提要件，委員會之論述實屬畫蛇添足。

綜合而言，各方論述均指向用盡當地救濟原則之核心地位，而卡爾伏條款對國家行使外交保護之實質權限影響有限。惟考量彼時外國人普遍未盡當地救濟即援引母國外交

干涉之現象，卡爾伏條款仍具一定之制度價值，其意義在於透過條約及契約等法律文件，將用盡當地救濟原則明文化，從而鞏固此一規範之法律地位。

「窮盡當地救濟」原則並非習慣國際法原則，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

林韋仲，外國投資之法律管制與保護－以徵收為中心，國立中正大學法律學研究所碩士，2009年07月。

Q04 | 國際人權救濟之個人申訴與任擇議定書防線： 經濟社會文化權利公約委員會管轄權之明示同意 與跨國移工權利主體適格

甲國為經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）之締約國。於甲國就業之移工 A，認其健康權遭甲國恣意侵害而欠缺有效救濟，遂以個人名義向經濟社會文化權利委員會提出申訴而未獲受理。下列何者為不受理之可能理由？

- (A) 經濟社會文化權利委員會無權受理個人申訴案
- (B) 經濟社會文化權利委員會僅受理工會或團體申訴
- (C) 甲國未加入經濟社會文化權利國際公約議定書
- (D) 移工 A 並非甲國公民，不符合申訴人適格

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

就個人申訴制度而言，經社文公約議定書所建立之機制與公政公約任擇議定書在架構上頗為相近。經社文權利委員會有權受理並審查締約國管轄下之個人，就締約國違反公約所保障權利所提出之申訴。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

申訴案件須符合若干受理要件：申訴人須已窮盡國內救濟途徑、申訴須以書面為之、同一案件未在其他國際機制中審理、申訴並非顯無理由、且與公約規定相符，同時議定書須已對被申訴國生效。

此外，若委員會判斷申訴人未遭受明顯不利益，亦得裁定不予受理，惟涉及具一般重要性之議題者，不在此限，相較於其他條約監督機制，經社文公約議定書較為特殊之處在於，其將臨時措施及後續追蹤程序分別明訂於條文之中，此係汲取既有條約監督機制實踐經驗之立法成果。

就整體發展脈絡觀之，前述四項議題中，已有兩項在歷史進程中付諸實踐：其一，經社文公約雖於草擬階段遭受諸多質疑，然終獲通過，迄今締約國眾多；其二，**個人申訴制度雖遲至公約生效多年後方才建立，然終究得以落實**，其未來之核心使命在於切實推動公約之履行。

無權受理個人申訴案，為錯誤之敘述，故A不選。

僅受理工會或團體申訴，為錯誤之敘述，蓋委員會亦受理個人，故B不選。

甲國未加入公約議定書，而為個人名義不受理之可能理由，為正確之敘述，故選C。

非甲國公民，不符合申訴人適格，為錯誤之敘述，蓋委員會有權受理並審查締約國管轄下之個人，故D不選。

廖福特（2022）。經濟社會文化權利之可司法性—經濟社會文化權利委員會個人申訴案件之檢視。台灣國際法學刊，18(2)，103-171。

<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20190606003-N202310170001-00004>

還願專用。嚴禁營利轉售

Q05 | 全人類共同遺產與絕對發射責任之國際太空法防線：領土內危險客體搜救權之專屬歸屬與發射國協助

關於國際太空法原則，下列敘述何者錯誤？

- (A) 依據月球條約，月球屬於人類共同遺產
- (B) 月球條約關於月球之條款，亦適用於太陽系內地球以外之其他星體
- (C) 依據外太空條約，一國不論是為本國或他國從事發射活動，發射國均須對所造成其他國家之損害負責
- (D) **拯救條約之締約國對墜落其領土境內具危險性之太空客體，應與發射國共同行使搜救之指揮監督權**

Legal Basis | 法條依據

✦ 營救協定5條4項：「締約國有理由相信在其管轄領域內發現或其於別處尋獲之外空物體或其構成部分具有危險或毒害性質時，得將此情形通知發射當局，發射當局應立即採取有效步驟，於該締約國指揮及管制下，消除可能之損害危險。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)

一九六七年《關於各國探測及使用外空包括月球與其他天體之活動所應遵守原則之條約》第一條規定：「探測及使用外空，**包括月球與其他天體**，應為所有各國之福利及利益進行之，不論其經濟或科學發展程度如何，並應為屬於全體人類之事」，一九七九年的《月球公約》第十一條規定：「**月球及其天然資源為全體人類的共同財產**。」

月球屬於人類共同遺產，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

亦適用於太陽系內地球以外之其他星體，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

姜皇池，國家領土之概念及其取得模式，月旦法學教室，第27期，101-113頁，2005年01月。

(C)

為補充《外太空條約》第 7 條之規範內容，聯合國大會於 1971 年通過《外太空物體所造成損害之國際責任公約》。該公約之立法背景在於，即便事前已採取充分之預防措施，仍無法完全排除外太空物體對第三方造成損害之風險，故有必要建立明確之責任歸屬制度。

公約就「發射國」之概念設有定義，凡外太空物體係自某國領土或設施發射者，無論該發射活動係由該國自行進行或由其促成，該國均屬發射國，並應就其外太空物體所致損害負賠償責任。

就責任類型而言，公約依損害發生之地點與情境，區分為兩種不同之規範模式。

第一，外太空物體於地球表面或對飛行中之航空器造成損害者，採無過失責任原則，損害一旦發生，發射國即須對受害方負賠償責任，無需審究其是否具有過失。

第二，外太空物體在地球表面以外之處，對其他發射國之太空物體、人員或財產造成損害者，則採過失責任原則，須證明發射國或其人員具有可歸責之過失，方生賠償義務。

值得特別指出的是，即便太空物體之發射活動係由私人企業主導，發射國仍須依公約承擔相應之國家責任。

不論是為本國或他國從事發射活動，發射國均須對所造成其他國家之損害負責，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

羅文婷，我國太空產業法制發展初探—以各國太空法制為例，科技法律透析，第34卷第2期，43-72頁，2022年02月15日。

(D)

營救協定5條4項，於該締約國指揮及管制下，消除可能之損害危險，故「應與發射國共同行使搜救之指揮監督權」，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_22_2345C.pdf

Q06 | 海洋爭端司法清算之多軌選擇與任意排除防線：海域劃界強制程序之書面豁免與專屬經濟區

關於聯合國海洋法公約之解釋與適用爭端，下列敘述何者正確？

(A) 涉及訴訟時，爭端締約國僅得選擇由國際海洋法法庭解決相關爭端

(B) 涉及調解時，爭端締約國僅得從調解員名單中指定人選進行調解

(C) 締約國得以書面聲明就海域劃界事項不接受強制爭端解決程序

(D) 沿海國有義務將專屬經濟區內生物資源主權權利事項交付強制爭端解決程序

Analysis | 破題思路

(A)

就制度設計而言，《一九八二年海洋法公約》建構了相當完備之司法性爭端解決體系。依公約第 287 條之規定，締約國得自行選擇以下四種爭端解決途徑之一：依公約設立之國際海洋法法庭、國際法院、仲裁法庭，或特別仲裁法庭。在選擇方式上，締約國得於簽署、批准或加入公約時，或於其後任何時間，以書面聲明方式表明其選擇，充分尊重國家主權之自主意志。

還願專用。嚴禁營利轉售

僅得選擇由國際海洋法法庭解決相關爭端，為錯誤之敘述，蓋其尚有國際海洋法法庭、國際法院、仲裁法庭、特別仲裁法庭之解決途徑可供選擇，故A不選。

姜皇池，國際海洋法新趨勢，國立臺灣大學法學論叢，第27卷第1期，25-86頁，1997年10月。

(B)

聯合國海洋法公約/附件5 調解

第2條：「調解員名單聯合國秘書長應編制並保持一份調解員名單。每一締約國有權提名四名調解員，每名調解員均應享有公平、才幹和正直的最高聲譽。」

第3條：「調解委員會應依下列規定組成(b)提起程序的爭端一方應指派兩名調解員，最好從本附件第2條所指的名單中選派，其中一名可為其本國國民，除非爭端各方另有協議。這種指派應列入本附件第1條所指的通知。」

僅得從調解員名單中指定，為錯誤之敘述，蓋從「除非爭端各方另有協議」之文字，可推知「非僅得」於名單中指定，故B不選。

<https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%B3%95%E5%85%AC%E7%BA%A6/%E9%99%84%E4%BB%B6%E8%B0%83%E8%A7%A3>

(C)(D)

就「任擇性例外條款」而言，第 298 條第 1 款規定，締約國得選擇不接受強制管轄之爭端類型共有三類：其一為海疆邊界之劃定爭端；其二為涉及軍事行動之爭端；其三為聯合國安全理事會正依《聯合國憲章》執行相關職務之爭端。此類例外之性質為任擇性，各國得自行決定是否援引。

就「強制性例外條款」而言，第 297 條第 3 款 C 項則就沿海國在專屬經濟區內行使漁業資源主權權利之相關爭端，明定沿海國毋須將其提交強制管轄程序，涵蓋範圍包

還願專用。嚴禁營利轉售

括可捕量之決定、捕撈能力之核配、剩餘漁獲量之分配，以及相關養護管理法規之制定等事項，均屬沿海國裁量權限之範疇。

綜合以上兩類例外規定，締約國在爭端解決方式之選擇上，享有相當程度之自主空間。就可預見之未來而言，倘相關國家選擇排除強制爭端解決程序之適用，仍應在和平解決爭端之基本原則下，另行尋求協商、調停或其他非司法性之替代解決途徑。

就海域劃界事項不接受強制爭端解決程序，為正確之敘述，故選C。

有義務將專屬經濟區內生物資源主權權利事項交付強制爭端解決程序，為錯誤之敘述，蓋沿海國「並無義務」交付強制爭端解決程序，故D不選。

姜皇池，國際海洋法新趨勢，國立臺灣大學法學論叢，第27卷第1期，25-86頁，1997年10月。

Q07 | 領土主權之物權性客體限制：國際地役之設定事由、追及效力暨外國使領館特權之範疇

關於國際地役，下列敘述何者正確？

(A) 兩國依條約約定在其中一國領土境內設置核子廢棄物儲存設施，屬於一種國際地役

(B) 若甲國領土被乙國繼承時，原本丙國依條約取得通行甲國領土之地役權，當然終止

(C) 在國際地役權存續期間，供役範圍之領土主權發生暫時移轉之效果

(D) 駐在國外館之不可侵犯權屬於一種國際地役

還願專用。嚴禁營利轉售

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)

國際地役係指一國依據條約，在特定範圍內允許他國使用其領土，以實現特定利益或目的，此種安排以條約存續期間為其時間界限。

此類權利之核心特徵在於其「對物性」，亦即權利之效力附著於特定領土本身，而非繫於特定主權主體。正因如此，即便該領土之主權嗣後因兼併、殖民或其他原因而發生移轉，既存之地役權仍不受影響而繼續存在，地主國之主權行使因此受到相應之限制。

就地役權之實際類型觀之，許多案例涉及他國使用特定港口、河流或運河之權利；另有部分案例則以禁止性規範為內容，例如約定特定地區或城市不得進行軍事部署或修築防禦工事，以維護相關國家之安全利益。

核子廢棄物儲存設施，為在特定範圍內允許他國使用其領土，以實現特定利益，屬於一種國際地役，為正確之敘述，故選A。

領土被繼承時，地役權「當然終止」，為錯誤之敘述，蓋其「對物性」，既存之地役權仍不受影響，故B不選。

主權發生「暫時移轉」之效果主權行使，為錯誤之敘述，蓋其主權行使因此「受到相應之限制」而非主權受移轉，故C不選。

姜皇池，國際公法：第六講國家領土之喪失及疆界劃定，月旦法學教室，第28期，91-100頁，2005年02月。

(D)

國家對其領域內之人、事、物固享有管轄權，然此項管轄權之行使並非毫無限制，對於外國政府、外國元首、外交使節、執行非商務任務之外國政府公船、外國武裝部隊及國際組織等，國家管轄權之行使均受到不同程度之禁止或限制，此即國際法上所稱之「主權豁免」或「國家豁免原則」。

就主權豁免之本質而言，其核心意涵在於：

主權獨立之國家，享有免受他國國內法管轄之權利，從內國法院之角度加以觀察，此原則意謂法院就特定涉訟事項雖原應具有審判管轄權，然因涉訟之一方當事人為外國國家或政府，法院依法即不得行使審判權。

換言之，豁免之有無，係以當事人之身分為判斷基準，而非以訴訟標的或爭議事項之性質為依歸，屬於因人而異之管轄權限制機制。

駐在國外館之不可侵犯權屬於一種國際地役，為錯誤之敘述，蓋對於外國政府，國家管轄權之行使均受到不同程度之禁止或限制，為「國家豁免原則」而非「國際地役」，故D不選。

蔡華凱，國際公法與國際私法的交錯—以高等法院九十二年度上易字第八七五號民事判決為例，月旦裁判時報，第18期，45-57頁，2012年12月01日。

Q08 | 涉外條約內國化之國會保留與法律位階防線： 批准條款公約之立法院審議程序

關於條約在我國國內法上的地位，下列敘述何者正確？

(A) 憲法明文規定條約具有國內法的效力

(B) 符合憲法規定所締結之條約，其位階高於法律

(C) 名稱為條約或公約而附有批准條款者，應送立法院審議

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

(D) 我國與國際組織間締結之書面協定，雖直接涉及人民權利義務，仍無須送立法院審議

Analysis | 破題思路

(A)

憲法「並未明文」規定條約具有國內法的效力。

(B)

釋字第329號，締結之條約，其位階同於法律，故「其位階高於法律」為錯誤之敘述。

(C)

釋字第329號，名稱為條約或公約或用協定等名稱而附有批准條款者，當然應送立法院審議，為正確之敘述，故選C。

(D)

釋字第329號，當然應送立法院審議，故「無須送立法院審議」為錯誤之敘述。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

釋字第329號

總統依憲法之規定，行使締結條約之權；行政院院長、各部會首長，須將應行提出於立法院之條約案提出於行政院會議議決之；立法院有議決條約案之權，憲法第三十八條、第五十八條第二項、第六十三條分別定有明文。依上述規定所締結之條約，其位階同於法律。故憲法所稱之條約，係指我國（包括主管機關授權之機構或團體）與其他國家（包括其授權之機關或團體）或國際組織所締結之國際書面協定，名稱用條約或公約者，或用協定等其他名稱而其內容直接涉及國防、外交、財政、經濟等之國家重要事項或直接涉及人民之權利義務且具有法律上效力者而言。其中名稱為條約或公約或用協定等名稱而附有批准條款者，當然應送立法院審議，其餘

國際書面協定，除經法律授權或事先經立法院同意簽訂，或其內容與國內法律相同（例如協定內容係重複法律之規定，或已將協定內容訂定於法律）者外，亦應送立法院審議。其無須送立法院審議之國際書面協定，以及其他由主管機關或其授權之機構或團體簽訂而不屬於條約案之協定，應視其性質，由主管機關依訂定法規之程序，或一般行政程序處理。外交部所訂之「條約及協定處理準則」，應依本解釋意旨修正之，乃屬當然。

Q09 | 領土主權變更下之國會繼承與人權保障：領土割讓中人民「國籍選擇權」之國際實務慣例防線

關於領土割讓後，被割讓領土上人民之國籍歸屬，下列敘述何者正確？

(A) 被割讓領土之人民於喪失讓與國國籍後，當然取得受讓國國籍

(B) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，不當然取得受讓國國籍

(C) 被割讓領土之人民繼續保有讓與國國籍，並當然取得受讓國國籍而擁有雙重國籍

(D) 被割讓領土之人民，通常被賦予取得受讓國國籍或保有讓與國國籍之擇一權利

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

領土割讓不僅涉及土地主權之移轉，亦牽動割讓地上居民之命運與權益，為緩和割讓地人民之抵制情緒，並回應外界對於忽視當地居民意願之批評，歷史上之割讓條約有時會明文賦予割讓地居民兩項選擇：其一為國籍選擇權，其二為定期遷出權，此類規定於十九世紀後期之割讓條約中尤為常見。

以具體案例而言，一八七一年《法蘭克福條約》第二條即規定，阿爾薩斯與洛林地區之法國人民，得於一八七二年十月一日之前，將其住所自割讓領土遷回法國境內；一八九五年中日兩國簽訂之《馬關條約》亦設有類似安排，明文保障台灣人民之遷出權利。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

通常被賦予取得受讓國國籍或保有讓與國國籍之擇一權利，為正確之敘述，故選D。

姜皇池，國家領土之概念及其取得模式，月旦法學教室，第27期，101-113頁，2005年01月。

Q10 | 國際組織法律主體與職能衍生權限：默示權力原則之功能擴張與章程明文界線

關於國際組織，下列敘述何者正確？

- (A) 國際組織成立後須向聯合國秘書處為登記，始取得國際法主體之地位
- (B) 國際組織之多數決議，對所有會員國均生直接之拘束力
- (C) 國際組織所享有之權能，不以該組織章程明文規定者為限
- (D) 基於主權平等原則，所有國際組織之決議投票均為票票等值，無權重差異

Analysis | 破題思路

(A)(C)

設立國際組織之基礎條約，通常會就該組織是否具有國際人格加以明定，以聯合國為例，《聯合國憲章》第 104 條雖僅規定聯合國在各會員國內國法上享有法律行為能力，並未就其在國際法層面之法律人格設有對應規定，然通說仍肯認聯合國具備特定之國際人格。

其理由在於，《聯合國憲章》第 43 條賦予聯合國就特定目的與會員國締結條約之權力，倘若聯合國不具國際人格，則此項權力根本無從行使。

就理論建構而言，國際人格應被理解為「相對概念」而非「絕對概念」，基礎條約在賦予國際組織特定目的的同時，亦界定了其得行使之權力範圍。

因此，探討國際組織之國際人格，重點不在於追問其是否具有國際人格之有無，而應具體釐清該組織在哪些事項上享有締約能力、可行使哪些權利與義務。

不同國際組織之職權範疇各有區隔，例如聯合國在特定條件下得動用武力，而世界衛生組織則無此權能，即為適例。

然而，承認國際組織具有國際法主體性，並不意味其為完全之國際法主體，國際法院於一九四九年《受損求償案》中明確指出，肯認聯合國之國際法主體地位，並不同於將其視為國家。

國際組織係基於成員國間之協議而產生，其權利與義務之範疇，取決於基礎條約之規定及組織設立之目的與功能，其國際法主體性亦僅在此目的與功能之範圍內受到承認。

須向聯合國秘書處為登記，始取得國際法主體之地位，為錯誤之敘述，蓋國際組織之主體性僅在此目的與功能之範圍內受到承認，故A不選。

組織享有之權能，不以章程明文規定為限，為正確之敘述，蓋國際人格應被理解為「相對概念」而非「絕對概念」，基礎條約界定了其得行使之權力範圍不以章程為限，故選C。

姜皇池，國際法之主體（下），月旦法學教室，第26期，92-102頁，2004年12月。

(B)

國際組織有時享有作成對會員國具拘束力決議之權力，且此類決議之通過往往僅需多數決即為已足。

就聯合國而言，除預算審議、會員國接納與驅逐等內部事務外，《聯合國憲章》第七章為其中最具代表性之授權規範，賦予安理會就和平威脅、破壞和平及侵略行為等情

事，得對相關國家發出具拘束力之命令，在其他國際組織中，此種決議權之運用更為頻繁，歐盟即為典型例證。

然而，此類決議是否應被視為獨立之國際法法源，學界不無爭論，主要疑義在於，該等決議之作成，本身即以基礎條約之授權為前提，性質上仍從屬於條約體系之下，難以自成一格。

國際貨幣基金就匯率調整與貨幣貶值事項所作之拘束性決議，以及國際民用航空組織就飛行人員資格與航行標準所訂定之拘束性規範，均屬此類情形。

就決議與國際法之關係而言，大多數決議本與國際法規範並無直接關聯，例如倡議研究癌症成因或探討氣候變遷對小島嶼國家影響之決議，均屬內部建議性質。即便決議內容涉及國際法事項，亦可能僅具政策建議之性質，而非對既存法律規則之宣示與確認。

均生直接之拘束力，為錯誤之敘述，蓋亦可能僅具政策建議之性質，故B不選。

姜皇池，國際公法：第三講國際法源（下），月旦法學教室，第23期，116-130頁，2004年09月。

(D)

國際法所稱之平等，係指法律上之平等，而非事實上之平等，國家之間在政治影響力與經濟實力上存在顯著落差，乃國際現實中無從迴避之事實，就主權平等原則之具體內涵而言，可從以下幾個面向加以理解：

其一，凡須經由表決決定之事項，各國均享有投票權，且除另有合意外，各國票值一律平等。

其二，條約所創設或變更之國際法規範，僅對締約國、嗣後明示接受該條約之國家，或於條約特定條款已發展為習慣國際法之情形下，方生拘束效力。

其三，依「平等者間不得行使管轄權」原則，任何國家均不得對他國主張管轄權。

還願專用。嚴禁營利轉售

上述原則同時揭示，主權平等之例外，唯有透過國家間之另行合意方得創設，不容由單一或少數國家片面決定，合意本身既是國際法制度之基礎要素，亦是國家間平等關係之具體體現，蓋若例外得由強勢國家單方確立，國際法上之平等原則將淪為具文。

由國家合意所創設之例外，於實踐中不乏其例，聯合國安全理事會常任理事國就非程序性事項所享有之否決權，以及國際經濟組織中普遍採行之比重投票制，均為此類例外之典型表現。

票票等值，無權重差異，為錯誤之敘述，蓋國家合意所創設之例外，如比重投票制，故D不選。

林韋仲，外國投資之法律管制與保護－以徵收為中心，國立中正大學法律學研究所碩士，2009年07月。

還願專用。嚴禁營利轉售